

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1811/2533

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เฟิสท์ ทรัสต์
จำกัด

นาย ยุ ทธ นา เลย ภัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 14

จำเลยให้การว่าไม่เคยกู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ไม่เคยทำหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความให้ไว้กับโจทก์ ลายมือชื่อในสัญญารับสภาพหนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลย เมื่อทางนำสืบของจำเลยต่าง กับคำให้การจึงรับฟังเป็นความจริงไม่ได้ แต่ ทางนำสืบของจำเลยดังกล่าว เชื่อสมกับคำพยานโจทก์ ฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์และเป็นหนี้กำหนดจำนวนได้แน่นอนและถึง กำหนดชำระแล้ว จำเลยมีเงินเดือนเดือน ละ 5,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินใด อีก ดังนี้ จำเลยเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่มีเหตุอื่นที่แสดงว่าไม่สมควรให้จำเลยล้มละลาย ศาลย่อมมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ต่อมาถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนและให้เลิกบริษัท มีนายเดิมศักดิ์ กฤษณามระ เป็นผู้ชำระบัญชี จำเลยกู้เงินโจทก์ไปต่อมาทำหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญา

ประนีประนอมยอมความ รับว่าเป็นหนี้โจทก์ 6,175,070 บาท ขอผ่อนชำระ 58 งวด
จำเลยชำระเงินให้โจทก์เพียง 2 งวด ก็ผิดนัดโจทก์ทวงถามแล้วจำเลยก็เพิกเฉยขอ
ให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ไม่เคยทำหนังสือรับ
สภาพหนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความให้ไว้กับโจทก์ ลายมือชื่อในสัญญาดัง
กล่าวไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่าจำเลยกู้ยืมเงินและทำ
หนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาให้
โจทก์หรือไม่ เห็นว่าจำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยกู้เงินและรับเงินไปจากโจทก์ ไม่
เคยทำหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความให้ไว้กับโจทก์ ลายมือ
ชื่อในสัญญารับสภาพหนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลย
แต่ทางนำสืบจำเลยนำสืบรับว่าได้ลงชื่อในสัญญาคู่กับสัญญารับสภาพหนี้และสัญญา
ประนีประนอมยอมความจริง แต่ทำไปเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาถูกนายวรท
รศน์หลอกลวง ทางนำสืบของจำเลยต่างกับคำให้การจึงรับฟังเป็นความจริงไม่ได้
อย่างไรก็ตามทางนำสืบดังกล่าวของจำเลยเชื่อมกับพยานโจทก์ว่าจำเลยเป็นผู้ทำ
สัญญาคู่กับทำสัญญารับสภาพหนี้และสัญญาประนีประนอมยอมความตามเอกสาร
หมาย จ.5 จริง ที่จำเลยนำสืบว่าลงชื่อในสัญญาคู่ สัญญารับสภาพหนี้ และสัญญา

ประนีประนอมยอมความเพราะโง่เขลาเบาปัญญาถูกนายวรทรรศน์หลอกลวงนั้นฟัง
ไม่ขึ้น ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 5 ดังกล่าว
และฟังได้ต่อไปว่าจำเลยได้ผ่อนชำระ 2 งวดแล้วไม่ชำระอีกจำเลยยังคงเป็นหนี้โจทก์
เป็นเงิน 6,175,070 บาท

จำเลยฎีกาต่อไปว่าจำเลยนำสืบเพื่อให้ได้ความจริงตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 เป็นการสนับสนุนคำให้การของจำเลยไม่ได้เป็นหนี้
โจทก์เห็นว่าการจะฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์หรือไม่เป็นเรื่องโจทก์จำเลย
ต่างมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ตามคำฟ้องและคำให้การ เมื่อข้อต่อสู้ของ
จำเลยรับฟังไม่ได้และข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นหนี้อยู่จริงจึงมีข้อพิจารณาต่อไป
ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามมาตรา 14 และมาตรา 9 หรือไม่ ซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริง
ฟังได้แล้วว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท เป็นหนี้
กำหนดจำนวนได้แน่นอนและถึงกำหนดชำระแล้วกับได้ความต่อไปว่าจำเลยมีเพียง
เงินเดือน เดือนละ 5,000 บาท ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดอีก จึงมีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้
สิน ฟังได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่มีเหตุอื่นที่แสดงว่าไม่สมควรให้จำเลยล้ม
ละลาย ศาลย่อมมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดได้"

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ